7월~8월 공인중개사 단원별 동형모의고사 2차 부동산공시법(양진영) 1회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	25문제	30분		

< 유 의 사 항 >

○ 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

부동산공시법

1. 지적공부와 등기기록에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 지적공부와 등기기록의 소유자표시가 불일치하는 경우에는 등기기록을 기초로 하여 지적공부의 소유자표시를 변경등록하여야 한다.

② 등기기록은 부동산에 관한 권리관계를 중점적으로 공시하기 위하여 만들어지는 기록이다.

③ 지적공부와 등기기록의 토지표시를 일치시키기 위하여 지적소관청은 토지의 표시 변경에 관한 등기를 할 필요가 있는 경우에는 지체 없이 관할 등기관서에 그 등기를 촉탁하여야 한다.

④ 등기관이 소유권에 관하여 일정한 등기를 하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 지적소관청에 알려야 한다.

⑤ 지적공부와 등기기록의 토지표시가 불일치하는 경우에는 등기기록을 기초로 하여 지적공부의 토지표시를 변경등록하여야 한다.

2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」상 토지의 등록에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 지적소관청은 모든 토지에 대하여 필지별로 소재 · 지번 · 지목 · 면적 · 경계 또는 좌표 등을 조사 · 측량하여 지적공부에 등록하여야 한다.

② 지적공부에 등록하는 지번 · 지목 · 면적 · 경계 또는 좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자의 신청을 받아 국토교통부장관이 결정한다.

③ 지적공부에 등록하는 지번 · 지목 · 면적 · 경계 또는 좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자의 신청이 없으면 국토교통부장관이 직권으로 조사 · 측량하여 결정할 수 있다.

④ 지적소관청은 토지의 이동현황을 직권으로 조사 · 측량하여 토지의 지번 · 지목 · 면적 · 경계 또는 좌표를 결정하려는 때에는 토지이동현황조사계획을 수립하여야 한다.

⑤ 토지이동현황조사계획은 시 · 군 · 구별로 수립하되, 부득이한 사유가 있는 때에는 시 · 도별로 수립할 수 있다.

3. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지번의 구성 및 부여방법 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 지번은 국토교통부장관이 동 · 리별로 차례대로 부여한다.

② 지번은 본번과 부번으로 구성하되, 본번과 부번 사이에 "－" 표시로 연결하고, '의'라고 읽는다.

③ 지번은 아라비아숫자로 표기하되, 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 뒤에 "산" 자를 붙인다.

④ 지번은 북동에서 남서로 순차적으로 부여한다

⑤ 지적소관청은 지적공부에 등록된 지번을 변경할 필요가 있다고 인정하면 국토교통부장관의 승인을 받아 지번부여지역의 전부 또는 일부에 대하여 지번을 새로 부여할 수 있다.

4 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지번의 부여에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 등록전환의 경우에는 그 지번부여지역에서 인접 토지의 본번에 부번을 붙여서 지번을 부여하여야 한다.

② 신규등록의 경우에 대상토지가 그 지번부여지역의 최종 지번의 토지에 인접하여 있는 경우에는 그 지번부여지역의 최종 본번에 부번을 붙여서 지번을 부여할 수 있다.

③ 분할의 경우 주거·사무실 등의 건축물이 있는 필지에 대해서는 분할 전의 지번을 우선하여 부여하여야 한다.

④ 지적확정측량을 실시한 지역의 각 필지에 지번을 새로 부여하는 경우에는 지적확정측량을 실시한 지역의 경계에 걸쳐있는 지번은 본번이더라도 제외한다.

⑤ 합병의 경우에는 합병 대상 지번 중 선순위의 지번을 그 지번으로 하되, 본번으로 된 지번이 있을 때에는 본번 중 선순위의 지번을 합병 후의 지번으로 하여야 한다.

5. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령 상 지번에 대한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적소관청은 도시개발사업 등이 준공되기 전에 지번을 부여하는 때에는 사업계획도에 따르되, 지적확정측량을 실시한 지역의 각 필지에 지번을 새로 부여하는 방법에 따라 부여하여야 한다.

② 지적확정측량을 실시한 지역의 각 필지에 지번을 새로 부여하는 경우 종전 지번의 수가 새로 부여할 지번의 수보다 적을 때에는 블록 단위로 하나의 본번을 부여한 후 필지별로 부번을 부여할 수 있다.

③ 토지소유자의 지번변경신청을 받은 지적소관청은 지번변경 사유를 적은 승인신청서를 시·도지사 또는 대도시 시장에게 제출해야 한다.

④ 지번변경 승인신청을 받은 시·도지사 또는 대도시 시장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지번변경 대상지역의 지적도 및 임야도를 확인해야 한다.

⑤ 지번변경 신청을 받은 시·도지사 또는 대도시 시장은 지번변경 사유 등을 심사한 후 그 결과를 지적소관청에 통지하여야 한다.

6. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령 상 지번부여방법으로 틀린 것은?

① 도시개발사업 등이 완료됨에 따라 각 필지에 지번을 새로이 부여하는 경우에는 원칙적으로 종전의 지번 중 본번으로 부여하여야 한다.

② 토지소유자가 합병 전의 필지에 주거·사무실 등의 건축물이 있어서 그 건축물이 위치한 지번을 합병 후의 지번으로 신청할 때에는 그 지번을 합병 후의 지번으로 부여하여야 한다.

③ 지적확정측량을 실시한 지역의 경계에 걸쳐 있는 지번은 본번이더라도 부여할 수 없다.

④ 분할의 경우에는 분할 후의 필지 중 1필지의 지번은 분할 전의 지번으로 하고, 나머지 필지의 지번은 본번의 최종 부번 다음 순번으로 부번을 부여하여야 한다.

⑤ 지적확정측량을 실시한 지역에서 부여할 수 있는 종전 지번의 수가 새로이 부여할 지번의 수보다 적을 때에는 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 부번을 붙여 순차적으로 지번을 부여할 수 있다.

7. 다음 중 지적확정측량을 실시한 지역에서의 지번부여 방법을 준용하는 것은 모두 몇 개인가?

㉠ 등록사항정정으로 지번을 변경하여 부여할 때
㉡ 지번을 변경할 때
㉢ 행정구역 개편으로 지번을 새로 부여할 때
㉣ 바다로 된 토지가 등록말소된 후 다시 회복등록을 위해 지번을 부여할 때
㉤ 축척변경 시행지역의 필지에 지번을 부여할 때
㉥ 도시개발사업등이 준공되기 전에 사업시행자의 지번부여 신청에 따라 지번을 부여할 때

① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

8. 100-1번지, 100-3번지, 101번지, 102번지, 102-1번지 토지를 합병하려고 한다. 100-3번지에는 주거용 건축물이 존재하는 경우 합병 후의 지번은?

① 100-1번지 ② 101번지
③ 100-3번지 ④ 102번지
⑤ 102-1번지

9. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령 상 지목에 대한 다음 내용 중 ( )에 들어갈 사항으로 옳은 것은?

> 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지와 그에 접속된 부속시설물의 부지는 (ㄱ)(으)로 하고, 주거용 건축물의 부지는 (ㄴ)로 한다.

① ㄱ : 잡종지 ㄴ : 잡종지
② ㄱ : 임야 ㄴ : 대
③ ㄱ : 목장용지 ㄴ : 목장용지
④ ㄱ : 목장용지 ㄴ : 대
⑤ ㄱ : 전 ㄴ : 대

10. 다음 지목에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 물을 상시적으로 이용하지 않고 뽕나무・닥나무・묘목・관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지는 '과수원'으로 한다.
② 사과・배・밤・호두・귤나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 저장고 등 부속시설물의 부지 및 주거용 건축물의 부지는 '과수원'으로 한다.
③ 「축산법」 제2조제1호에 따른 가축을 사육하는 축사 등의 부지 및 주거용 건축물의 부지는 "목장용지"로 한다.
④ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 묘지공원으로 결정・고시된 토지 및 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지는 "묘지"로 한다.
⑤ 천일제염 방식으로 하지 아니하고 동력으로 바닷물을 끌어들여 소금을 제조하는 공장시설물의 부지는 '염전'으로 하지 않는다.

11. 지목에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 영구적 건축물 중 주거・사무실・점포와 박물관・극장・미술관 등 문화시설과 이에 접속된 정원 및 부속시설물의 부지는 '주거용지'로 한다.
② 실외에 물건을 쌓아두는 곳은 '창고용지'로 한다.
③ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 공장부지 조성공사가 준공된 토지는 '잡종지'로 한다.
④ 일반 공중의 교통 운수를 위하여 보행에 필요한 일정한 설비 또는 형태를 갖추어 이용되는 토지는 '도로'로 한다.
⑤ 주차전용 건축물의 부지는 '대'로 한다.

12. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 지목의 구분에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 물을 상시적으로 이용하지 않고 곡물・원예작물(과수류를 포함한다)・약초・뽕나무・닥나무・묘목・관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지는 "전"으로 한다.
② 물을 정수하여 공급하기 위한 취수・저수・도수(導水)・정수・송수 및 배수 시설의 부지 및 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "구거"로 한다.
③ 사과・배・밤・호두・귤나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 저장고 등 부속시설물의 부지는 "임야"로 한다.
④ 온수・약수・석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관・송유관 및 저장시설의 부지는 "광천지"로 하지 아니한다.
⑤ 천일제염 방식으로 하지 아니하고 동력으로 바닷물을 끌어들여 소금을 제조하는 공장시설물의 부지는 "염전"으로 한다.

13. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 용수(用水) 또는 배수(排水)를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로·둑 및 그 부속시설물의 부지의 지목은?

① 잡종지 ② 구거
③ 전 ④ 유지
⑤ 광천지

14. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 지목의 구분으로 틀린 것은?

① 노상주차장, 부설주차장 및 「주차장법」 제19조 제4항에 따라 시설물의 부지 인근에 설치된 부설주차장은 '주차장'으로 한다.
② 자동차 등의 판매 목적으로 설치된 물류장 및 야외전시장은 '주차장'으로 하지 않는다.
③ 물건 등을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설물의 부지는 '창고용지'로 하고, 실외에 물건을 쌓아두는 곳은 '잡종지'로 한다.
④ 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지는 '도로'로 하나, 아파트·공장 등 단일 용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 등은 도로로 하지 않는다.
⑤ 교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지는 '철도용지'로 하고, 이에 접속된 역사(驛舍)도 '철도용지'로 한다.

15. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 지목의 구분으로 틀린 것은?

① 자연의 유수(流水)가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지는 "하천"으로 하고, 자연의 유수(流水)가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지는 "구거"로 한다.
② 국민의 건강증진 등을 위한 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 야구장·골프장·스키장·승마장·경륜장 등 체육시설의 토지는 "체육용지"로 한다.
③ 육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위한 시설을 갖춘 부지는 '양어장'으로 한다.
④ 고속도로의 휴게소부지는 "도로"로 한다.
⑤ 학교용지·공원·종교용지 등 다른 지목으로 된 토지에 있는 유적·고적·기념물 등을 보호하기 위하여 구획된 토지는 '사적지'로 한다.

16. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 지목의 구분으로 틀린 것은?

① 지목을 토지대장이나 임야대장에 등록할 때에는 정식명칭과 코드번호를 기록하고, 지적도 및 임야도에 등록할 때에는 부호로 표기한다.
② 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 "잡종지"로 하지 아니한다.
③ 저유소(貯油所) 및 원유저장소의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "공장용지"로 한다.
④ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 묘지공원으로 결정·고시된 토지는 '묘지'로 한다.
⑤ 일반 공중의 위락·휴양 등에 적합한 시설물을 종합적으로 갖춘 수영장·민속촌·경마장·야영장 등의 토지는 "유원지"로 한다.

17. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 지목의 구분으로 틀린 것은?

① 지하에서 온수·약수·석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지는 "광천지"로 한다.
② 연·왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지는 '답'으로 하고, 연·왕골 등이 자생하는 배수가 잘 되지 아니하는 토지는 "유지"로 한다.
③ 일반 공중의 종교의식을 위하여 예배·법요·설교·제사 등을 하기 위한 교회·사찰·향교 등 건축물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "대"로 한다.
④ 제조업을 하고 있는 공장시설물의 부지와 같은 구역에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지는 "공장용지"로 한다.
⑤ 학교의 교사(校舍) 및 이에 접속된 체육장 등 부속시설물의 부지는 "학교용지"로 한다.

18. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목과 지적도면에 등록하는 부호의 연결이 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ 공장용지 – 공	㉡ 목장용지 – 장
㉢ 하천 – 하	㉣ 주차장 – 차
㉤ 양어장 – 어	㉥ 광천지 – 천

① ㉣
② ㉡, ㉣,
③ ㉢, ㉣, ㉤
④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤

19. 다음 중 지상경계점등록부의 등록사항이 아닌 것은?

㉠ 토지의 소재와 지번
㉡ 공부상 지목과 실제 토지 이용 지목
㉢ 경계점좌표
㉣ 경계점 사진파일
㉤ 소유권의 지분
㉥ 토지소유자의 성명, 주소, 주민등록번호
㉦ 경계점위치설명도
㉧ 경계점표지의 종류 및 경계점 위치

① ㉤, ㉥
② ㉢, ㉤, ㉥
③ ㉡, ㉤, ㉧
④ ㉢, ㉣, ㉦
⑤ ㉢, ㉤, ㉥, ㉦

20. 경계에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 토지의 지상경계는 둑, 담장이나 그 밖에 구획의 목표가 될 만한 구조물 및 경계점표지 등으로 구분한다.
② 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우에는 평균만조위 또는 평균만수위가 되는 선을 새로운 경계로 한다.토
③ 도로·구거 등의 토지에 절토(땅깎기)된 부분이 있는 경우에는 그 경사면의 상단부를 새로운 경계로 한다.
④ 연접되는 토지 간에 높낮이 차이가 있는 경우에는 그 구조물 등의 하단부를 새로운 경계로 한다.
⑤ 지상 경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우에는 그 소유권에 따라 지상 경계를 결정한다.

21. 지상건축물이 있는 경우 지상건축물이 걸리게 분할할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 관계 법령에 따라 인가·허가 등을 받아 토지를 분할하려는 경우
② 법원의 확정판결이 있는 경우
③ 도시개발사업 등의 사업시행자가 사업지구의 경계를 결정하기 위하여 토지를 분할하려는 경우
④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 에 따른 도시·군관리계획 결정고시와 지형도면 고시가 된 지역의 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하려는 경우
⑤ 공공사업 등에 따라 토지의 지목이 도로, 구거, 제방, 하천 등으로 되는 토지를 분할하는 경우

22. 면적에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적공부를 복구하거나 등록전환하는 때에는 면적을 측정하여야 한다.

② 지적도의 축척이 600분의 1인 지역과 경계점좌표등록부에 등록하는 지역의 토지 면적이 0.1제곱미터 미만일 때에는 0.1제곱미터로 한다.

③ 토지를 분할하는 경우에는 면적을 측정하여야 하나, 합병하는 경우에는 면적을 측정할 필요가 없다.

④ 토지의 면적은 수평면상의 넓이를 등록한다.

⑤ 경위의측량방법으로 세부측량을 한 지역의 필지별 면적측정은 전자면적측정기에 의한다

23. 1/600축척의 지적도에 등록된 토지의 면적이 339.649제곱미터로 측정되었다. 등록하는 면적은?

① 339제곱미터

② 340제곱미터

③ 339.7제곱미터

④ 339.65제곱미터

⑤ 339.6제곱미터

24. 경계점좌표등록부에 등록된 토지의 면적이 0.03제곱미터로 측정되었다. 등록되는 면적은?

① 0제곱미터

② 0.0제곱미터

③ 0.1제곱미터

④ 0.5제곱미터

⑤ 1제곱미터

25. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 토지의 표시에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 지상경계점등록부는 지적소관청이 작성, 관리한다.

② 지번은 지적소관청이 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아 부여한다.

③ 지번의 변경은 지적소관청이 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아 하여야 한다.

④ 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정하여야 한다.

⑤ 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다.

공시법 1회 7/3(금)

양진영 교수 정답

1	⑤	21	①
2	④	22	⑤
3	②	23	③
4	②	24	③
5	③	25	②
6	⑤		
7	④		
8	②		
9	④		
10	⑤		
11	④		
12	④		
13	②		
14	①		
15	⑤		
16	③		
17	③		
18	①		
19	①		
20	②		